رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٧٤٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٧٨٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/١هـ

الموضوعات

تقاعد - عسكري - بقاء المحال إلى التقاعد في الخدمة - تسليم عهدة - مكافأة تسليم العهدة - الدفع بإلغاء وإيقاف بعض المزايا المالية عن موظفي الدولة - إعادة المزايا المالية إلى ما كانت عليه.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة تسليم عهدة - تضمن النظام جواز إبقاء المحال إلى التقاعد مدةً لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته مقابل مكافأة تعادل راتبه مع العلاوات والبدلات - الثابت إحالة المدعي إلى التقاعد ثم صدور قرار المدعى عليها بإبقائه في الخدمة مدة شهرين لتسليم ما بعهدته؛ مما يتقرر استحقاقه للمكافأة - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن إبقاء المدعي في الخدمة جرى في وقت إلغاء وإيقاف المزايا المالية عن موظفي الدولة؛ وذلك لصدور أمر ملكي بإعادة تلك المزايا المالية إلى ما كانت عليه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعي.

مستند الحكم

- المادة (٣٢) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ.

- الأمر الملكي رقم (أ/١٥٨) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ، بشأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية الملغاة أو الموقوفة عن موظفي الدولة.
- الأمر الملكي رقم (أ/٢٧٠) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٦هـ، بشأن سريان العمل في إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية الملغاة أو الموقوفة عن موظفي الدولة.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ، بشأن إيقاف وتعديل بعض البدلات والعلاوات.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: أن موكله كان يعمل لدى المدعى عليها برتبة عقيد، وصدر الأمر الملكي رقم (أ/٢٤٣) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١هـ بإحالته إلى التقاعد اعتباراً من تاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ، ثم صدر قرار قائد القوات البرية رقم (٢٥٤٤) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١هـ، القاضي بإبقائه في عمله لمدة شهرين بعد إحالته إلى التقاعد لتسليم ما بعهدته بموجب المادة (٣٢) من نظام التقاعد العسكري اعتباراً من تاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ وحتى تاريخ ١٤٣٨/٤/١هـ على أن تصرف له مكافأة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ويطلب إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة تسليم العهدة لمدة شهرين اعتباراً من ١٤٣٨/٢/١هـ. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، ذكر أنه تم تقديم مذكرة

عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت: بأنه وردهم كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية للقوات البرية المتضمن أنه وردهم كتاب وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف بشأن تأييد ملاحظة المراقب المالي على أمر اعتماد الصرف الذي يمثل مكافأة إبقاءٍ بالخدمة (راتب شهرين) لعددٍ من ضباط وأفراد القوات البرية المحالين على التقاعد لتسليم ما بعهدتهم المتضمنة: "أن مكافأة الإبقاء ليست تجب على الجهة صرفها كغيرها من الحقوق النظامية الثابتة، وأن المذكورين أثناء تقاعدهم كانت المكافأة ملغاةً وفي حكم المعدومة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ، فكيف يعطى تمديد للخدمة من سبق أن انقطعت خدمته وهو خارج الخدمة أصلاً"، وذكر أن المادة (٣٢) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ أجازت لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال على التقاعد لمدةٍ لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وأن منح مكافأة الإبقاء بالخدمة يعد جوازياً وفقاً لما تضمنته هذه المادة، وأن المدعي قد أحيل إلى التقاعد في فترة كانت المكافأة ملغاةً، وكانت ناشئة كحق غير ثابت حتى قبل إلغائها وإنما بحسب سلطة الجهة التقديرية بمنحها لأجل القيام بتسليم ما بعهدتهم خلال فترة معينة، وأن منحها لهم يستلزم عودتهم لعملهم على رأس العمل لحين تسليم ما بعهدتهم، وهذا غير متصور، وكتاب مدير إدارة شؤون ضباط القوات البرية رقم (٨٨٥٦٥٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧هـ، والذي جاء فيه أنه تم إصدار قرارات الإلغاء بناءً على أمر رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة

الدفاع والطيران بالرقم (١٥٣٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٧هـ، وكذلك تعميم رئيس هيئة إدارة القوات المسلحة لجميع أفراد القوات بوزارة الدفاع وذلك لعدم قيامهم بالأصل بتسليم العهدة كونهم غير متواجدين بوحداتهم بعد صدور قرارات إنهاء خدماتهم، وأنه وبناءً على ما ذُكر فإن المدعي لا يستحق تلك المكافأة، وختم المذكرة بطلب رفض الدعوى. كما قدم وكيل المدعي مذكرةً برده تضمنت: أن وكيله سبق وأن صدر له قرار من قائد القوات البرية برقم (٢٥٤٤٣) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن إبقاء المدعي لمدة شهرين لتسليم ما بعهدته بعد إحالته للتقاعد اعتباراً من تاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ، على أن تصرف له أثناءها مكافأةً تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة، وأن قرار قائد القوات البرية المتضمن إبقاء المدعي لمدة شهرين لتسليم ما بعهدته بعد إحالته للتقاعد اعتباراً من تاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ، صدر قبل صدور الأمر الملكي رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ المتضمن إيقاف صرف المكافأة، وصدر الأمر الملكي رقم (أ/١٥٨) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ المرفق صورته القاضي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ الأمر، وأن هذا الأمر ينطبق في حق موكله ويؤكد أحقيته بالمكافأة استناداً للأمر الملكي آنف الذكر. وقد ذكرت المدعى عليها في مذكرتها السابقة أن المادة (٣٢) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ

أجازت لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال على التقاعد لمدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وهذا اعتراف من المدعى عليها يثبت ويؤكد أحقية المدعي بالمكافأة.

وذكرت المدعى عليها أنه صدر قرار رئيس هيئة الأركان العامة برقم (١٥٣٧) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٧هـ المتضمن إلغاء جميع قرارات الإبقاء لجميع أفراد القوات المسلحة؛ فهذا الأمر لا يسري ولا ينطبق في حق المدعي حيث إن صدور هذا الأمر بعد صدور قرار رئيس هيئة الأركان العامة رقم (٣٩٠٣٨/٨/١/٢) وتاريخ ١٤٢٩/١١/٨هـ المتضمن إبقاء المدعي لمدة شهرين لتسليم ما بعهدته بعد إحالته للتقاعد اعتباراً من تاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ، وأنه صدر خطاب قائد المنطقة الوسطى رقم (٣٧٢٤٩) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ، المؤيد إبقاء المدعي لمدة شهرين وذلك لتسليم ما بعهدته، وختم المذكرة بطلب إلزام المدعى عليها بصرف راتب شهرين. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق أن قدم. وبعد الدراسة والمداولة، وبناءً عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

بما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة تسليم العهدة لمدة شهرين اعتباراً من ١٤٣٨/٢/١هـ؛ فإنها إذاً تعد من دعاوى الحقوق العسكرية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨)

بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. وتبسط المحكمة عليها ولاية النظر مكانياً بموجب المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن القبول الشكلي للدعوى، فبما أن المدعي يطالب بحق مقرر في نظم الخدمة العسكرية، وبما أن المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ الصادر بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نص على أنه: "لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به"؛ مما يتبين معه قبول المطالبات المتعلقة بالحقوق الوظيفية العسكرية التي نشأت قبل نفاذ النظام خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، وبما أن نفاذ النظام كان بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٠هـ، وبما أن الدعوى أقيمت بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ؛ فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وحيث نصت المادة (٣٢) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ على أنه: "يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر ولا تدخل هذه المدة ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد". وحيث ثبت للدائرة إنهاء خدمة المدعي بتاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ، وفقاً لوثيقة إنهاء خدمته العسكرية المرفقة بملف الدعوى، وحيث ثبت لها إبقاؤه بالخدمة

العسكرية لمدة شهرين لتسليم ما بعهدته اعتباراً من تاريخ ١٤٣٨/٢/١هـ، وحيث إن الأصل بقاء المدعي لتسليم ما بعهدته، وقد اتجهت هيئة إدارة القوات المسلحة إلى إبقائه بموجب قرارها هذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أحقيته لما يطالب به، وتقضي بإلزام المدعى عليها بأن تصرف للمدعي مكافأة تسليم عهدة تعادل راتب شهرين مما كان يتقاضاه قبل التقاعد شاملةً للعلاوات والبدلات. ولا ينال من ذلك كون القرار صدر في وقت إيقاف المكافأة مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ، القاضي بإيقاف وتعديل بعض البدلات والعلاوات؛ وذلك لصدور الأمر الملكي رقم (أ/٢٧٠) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٦هـ المتضمن ما يلي: "يعدل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ/١٥٨) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ المشار إليه ليصبح بالنص الآتي: "يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ"، وقد كان الأمر رقم (أ/١٥٨) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ القاضي بالبند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وفي البند (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه. مما يعني أن المكافأة رجعت إلى حكمها من وقت إيقافها بموجب الأمر الملكي الآخر، وارتفع عنها حكم الإيقاف من تاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٥هـ.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الدفاع بأن تصرف لـ(...) مكافأة تسليم عهدة لمدة شهرين اعتباراً من ١٤٣٨/٢/١هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.